

MAIR190000201801

广东汕头“4·8”“宏翔 569”轮与“粤饶 渔 46326”船碰撞事故调查报告

编制单位：龙湖海事处

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900170

编制时间：2018 年 8 月 5 日

简介

2018 年 4 月 8 日约 0532 时，康 x 辉所有的“宏翔 569”（以下简称“H 轮”）从汕头红光码头开往广州途中，与从汕头冷冻厂码头附近水域出港捕渔的洪 x 汉所有的“粤饶渔 46326”船（以下简称“Y 船”）在汕头海湾大桥以西 0.17 海里（概位：23° 20′ 03.65″ N/116° 44′ 33.17″ E）发生碰撞，事故造成 Y 船沉没（沉没概位：23° 20′ 03.72″ N/116° 44′ 32.64″ E），渔船上共有 4 名渔民全部落水，其中 3 名渔民被当场救起，1 名渔民死亡，直接经济损失约 44 万元，构成一般等级水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、VTS 等数据资料，共获得询问笔录 7 份，现场勘查记录 2 份，水上交通事故报告书 2 份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，H 轮作为让路船疏忽瞭望以致未履行让路船的义务及早地采取大幅度的行动、宽裕地让清他船是事故发生的主要原因；H 轮追越时未按规定鸣放声号、Y 船作为直航船疏忽瞭望以致未能发现存在碰撞危险和采取最有助于避碰的行动是事故发生的次要原因；H 轮的过失程度较 Y 船的过失程度大，H 轮对本起事故负主要责任，Y 船负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	5
（一）“H 轮”	5
1、船舶概况.....	5
2、船舶检验情况.....	6
3、船舶安检情况.....	7
4、船舶配员情况.....	7
（二）“Y 轮”	8
1、船舶概况.....	8
2、船员情况.....	9
四、重要事故因素认定.....	10
（一）天气、海况.....	10
（二）通航环境情况.....	11
（三）基本事实分析认定.....	11
1、碰撞时间.....	11
2、碰撞地点.....	13
3、碰撞部位.....	14
五、事故经过.....	15
六、事故救助情况.....	19

七、事故损失情况.....	19
八、事故原因分析及责任判定.....	19
九、安全管理建议.....	21

一、事故简况

2018 年 4 月 8 日约 0532 时，康 x 辉所有的“宏翔 569”（以下简称“H 轮”）从汕头红光码头开往广州途中，与从汕头冷冻厂码头附近水域出港捕渔的洪 x 汉所有的“粤饶渔 46326”船（以下简称“Y 船”）在汕头海湾大桥以西 0.17 海里（概位：23° 20′ 03.65″ N/116° 44′ 33.17″ E）发生碰撞事故，事故造成 Y 船沉没（沉没概位：23° 20′ 03.72″ N/116° 44′ 32.64″ E），渔船上共有 4 名渔民全部落水，其中 3 名渔民被当场救起，1 名渔民死亡，直接经济损失约 44 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、VTS 等数据资料，共获得询问笔录 7 份，现场勘查记录 2 份，水上交通事故报告书 2 份，船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员概况

（一）H 轮

1. 船舶概况

该轮只持有船舶检验证书，未持有船舶国籍证书、船舶所有权登记证书、SMC 证书、DOC 证书副本。

船名	宏翔 569			船籍港	漳州
船舶种类	自卸砂船	船体材料	钢质	货舱数	9

总吨	4903	净吨	2745	参考载货量	4905 吨
总长（米）	123.50	型宽（米）	20.60	型深（米）	6.2
主机	柴油机	功率	2386KW	航区	沿海
船舶建造厂/建成年份		福建钜鑫船业有限公司/2017 年 7 月			
船舶所有人		康 x 辉			
船舶所有人地址		福建省龙海市紫泥镇 xxxx			
船舶经营公司		福建省 xx 船务管理有限公司			
船舶经营人地址		福建省龙海市紫泥镇 xxxx			
船舶管理公司		无			
船舶管理公司地址		无			



图 1：宏翔 569

2. 船舶检验情况

H 轮于 2016 年 8 月 30 日在福建钜鑫船业有限公司安放龙骨，由福建省船舶检验局于 2017 年 7 月 28 日在福建龙海市完成建造检验，并于 2017 年 10 月 10 日签发《海上船舶检验证书》。该船适航证书有效期至 2022 年 7 月 27 日止，下

次检验日期为年度检验，检验日期为 2018 年 7 月 28 日。

3. 船舶安检情况

国内安检信息查询

查询条件			
中文船名	宏翔569	船舶种类	开
初次登记号		所属省级海事机构	开
船舶类型	开	初复查标志	开
建造日期从		到	
总吨范围从			
检查日期从			
检查机构	开		开
船舶港	开		开
检查员			
安检类型	开	检查	开
船舶是否滞留	开	船检机构	开
船舶所有人		船舶经营人	
结果样式	☐ 结果条数 ☒ 列表		
查 询 导出Excel			

来自网页的消息
没有符合条件的记录！
确定

经船舶动态系统 2.0 查询，H 轮从建造完工至事故发生前未被实施船旗国监督检查。

4. 船舶配员情况

经查，H 轮未持有《船舶最低安全配员证书》。该轮实际配有船员七人，除船长张 x 声持有合格的船员职务证书，其余六个人均未取得合格的船员职务证书或者未通过船员培训。事故发生时，船长张 x 声与值班水手康 x 忠在驾驶台。

船长张 x 声，男，1984 年 2 月 26 日出生，持有福州海事局 2016 年 5 月 25 日签发的沿海航区 3000 总吨以上船舶的船长证书，GMDSS 通用操作员证书，船长适任证书编号为：BJA1112016xxxxx，有效期至 2021 年 01 月 11 日。

值班水手康 x 忠，男，1969 年 3 月 10 日出生，在 H 轮实际担任水手，身份证号码：35062119690310xxxx，未取得

合格的船员职务证书或者未通过船员培训。

（二）Y 船

1. 船舶概况

Y 船为木质流刺网渔船，船籍港是潮州三百门，船长 18.6 米，型宽 4.38 米，型深 1.5 米，总吨 18，主机功率 249.9 千瓦，1999 年 1 月 10 日建造完工，船舶所有人为洪 x 汉。该船持有《渔业船舶所有权登记证书》（证书编号：（粤饶）船登（权）（2012）HY-100383）、《国籍证书》（证书编号：（粤饶）船登（籍）（2012）HY-100383）、《渔业捕捞许可证》（证书编号：（粤饶）船捕（2014）HY-100403）和《渔业船舶检验证书》（证书编号：4451220160803）。《国籍证书》有效期至 2017 年 10 月 29 日。《渔业船舶检验证书》是广东渔业船舶检验局饶平检验站于 2016 年 10 月 10 日签发，证书有效期至 2020 年 10 月 09 日，2017 年 11 月 22 日在饶平进行了年度检验。《渔业捕捞许可证》核准作业时限为 2014 年 11 月 24 日到 2019 年 11 月 23 日（非禁（休）渔期）



图 2：粤饶渔 46326



图 3：粤饶渔 46326

2. 船员情况

Y 船上共有 4 名人员，船长洪 x 汉和船员洪 x 财有持证，其他 2 人未持证。事故发生时，船长洪 x 汉负责驾驶船舶，其余三人在船舱休息。

船长洪 x 汉，男，1967 年 10 月 4 日出生，持有广东省渔政总队饶平大队 2010 年 03 月 24 日签发的有限航区四等（未满 200 总吨）渔船船长证书，证书编号为：6445122100xxxx，有效期至 2015 年 03 月 25 日；以及渔业船舶普通船员专业基础训练合格证，证书编号是 3445122130xxxx。洪 x 汉持有的船长职务证书任职情况栏记载其上 Y 船任职船长日期都是 2010 年 03 月 24 日。

洪 x 财，男，1958 年 3 月 2 日出生，持有广东省渔政总队饶平大队 2010 年 03 月 24 日签发渔业船舶普通船员专业基础训练合格证，证书编号是 3445122130xxxx。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台发布气象信息 4 月 8 日为晴天，偏东风 4-5 级，能见度 4-10 公里，海面轻浪。

2. Y 船船员称，事发时天亮了，东风 3-4 级，涨潮，潮水较急。

3. H 轮船船员称，事发时天刚亮，晴天，能见度良好，涨潮，流速较急。

综上，事故发生时的天气海况情况为晴天，偏东风 4-5

级，能见度 4-10 公里，海面轻浪，涨潮。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生水域为广东省汕头海湾大桥以西附近，南面有华能煤码头，北面有海洋码头等，水深在 15 米左右，此水域为进出汕头港、揭阳港的必经之地，航道沿岸各类码头众多，进出作业船舶较多，港内有多个渔船停泊点，进出渔船数量众多，船舶交通流量较大，通航环境复杂。事发水域接近桥区，潮汐流速相对较快且复杂，事故发生时段没有其他船舶航经该水域。

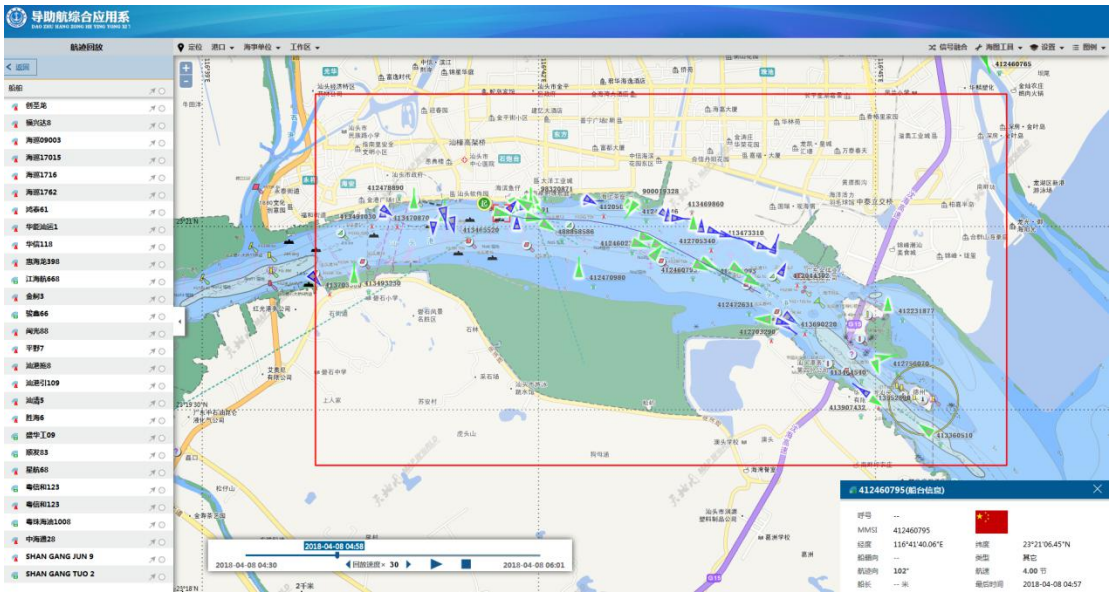


图 4：事故水域通航情况

（三）碰撞基本事实分析认定

1、碰撞时间：2018 年 4 月 8 日 0532 时。

认定理由：

1) AIS 信息。H 轮 AIS 轨迹显示当事船舶 H 轮 4 月 8 日在 0531 时至 0532 时航速有明显变化，从 8.4 节多降为 5.9

节。

2) 0542 时, 汕头海上搜救分中心接 H 轮报告 0540 时在海湾大桥附近与渔船发生碰撞, 已放艇救人。

3) H 轮事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间为 4 月 8 日 0530 时。船员询问笔录中显示 H 轮采取大幅度左转措施后随即发生碰撞。

4) Y 船事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间为 4 月 8 日 0540-0545 时。

5) 根据 Y 船最后显示 0524 时 AIS 信息, 结合 Y 船船员陈述, Y 船对准海湾大桥方向保速保向航行, 航向 127 度, 航速 5.2 节, 推算 0532 时 Y 船船位: $23^{\circ} 20' 03.49'' N$, $116^{\circ} 44' 33.16'' E$, 该位置在事故位置附近。

综上, 船员陈述事故时间在 0530 时至 0542 时, 结合 H 轮陈述在 0532 时有采取大幅度的避让措施及 AIS 信息显示在 0532 时 H 轮和 Y 船在同一位置, 因此认定碰撞时间为 2018 年 4 月 8 日 0532 时。

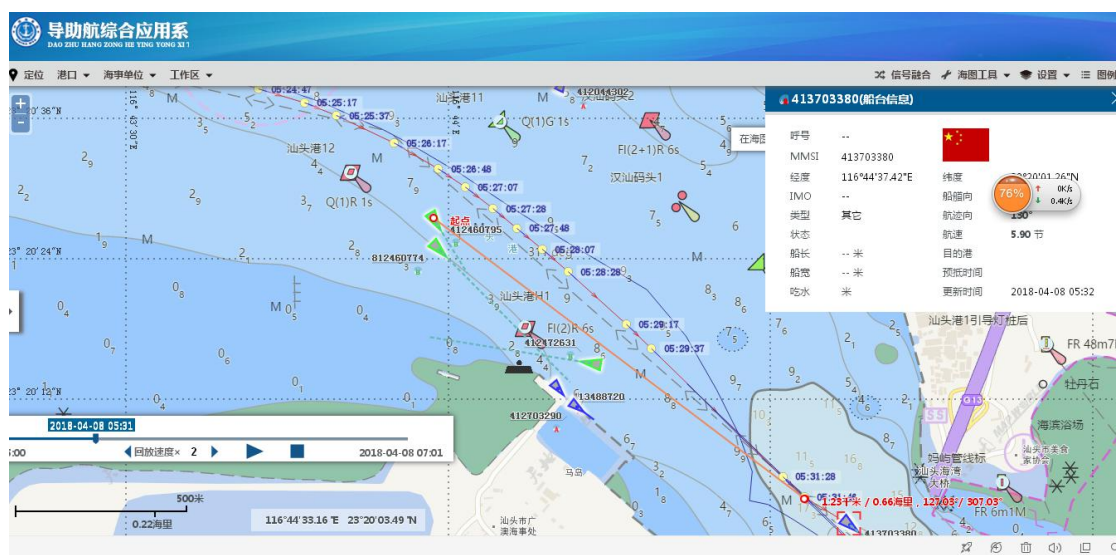


图 5: 船舶碰撞时间

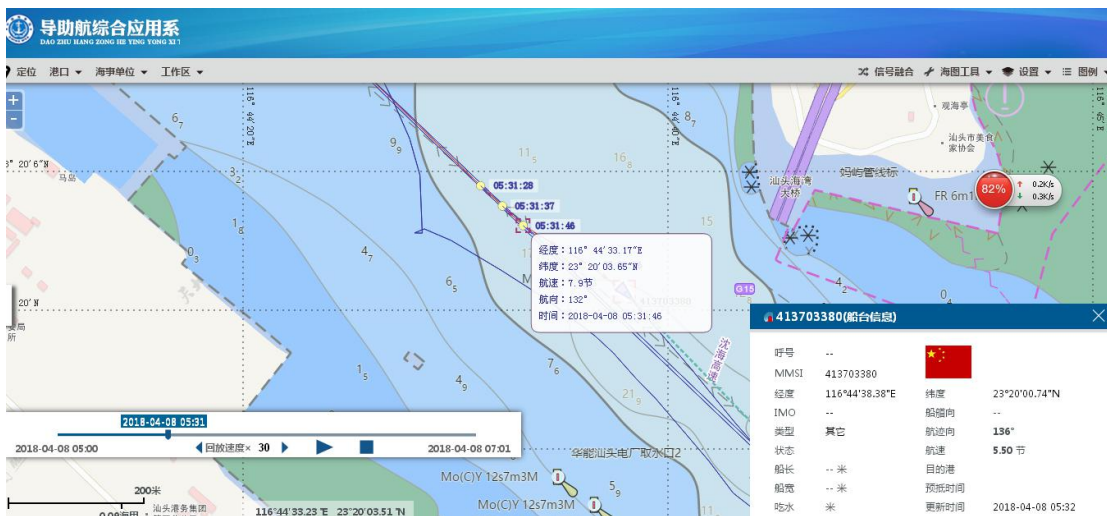


图 6: H 轮碰撞 Y 船时概位

2、碰撞地点:23° 20' 03.65" N/116° 44' 33.17" E

认定理由:

1) AIS 信息。0532 时 H 轮航速从 8 节多降为 5.9 节对应的 AIS 船位为 $23^{\circ} 20' 03.65''$ N/ $116^{\circ} 44' 33.17''$ E; Y 船最后显示 0524 时 AIS 信息, 航向 127 度, 航速 5.2 节, 推算 0532 时 Y 船船位: $23^{\circ} 20' 03.49''$ N, $116^{\circ} 44' 33.16''$ E, 该位置在事故位置附近。

2)H 轮提交的事故报告书和船长笔录的事故位置的船位位于华能码头附近 12#灯浮和海湾大桥之间水域。

3)Y 船提交的事故报告书和船长笔录的事故位置的船位为海湾大桥西侧约 150m 处。

4) 汕头水上搜救分中心接 H 轮报事故位置为 $23^{\circ} 20' 17.04''$ N/ $116^{\circ} 44' 12.84''$ E。

5) 起吊船“盛华工 09”起吊 Y 船(沉船)时的船位为

23° 20′ 03.72″ N/116° 44′ 32.64″ E。

鉴于上述位置都在 0532 时 H 轮 AIS 显示的船位附近，因此认定碰撞地点为：23° 20′ 03.65″ N/116° 44′ 33.17″ E。

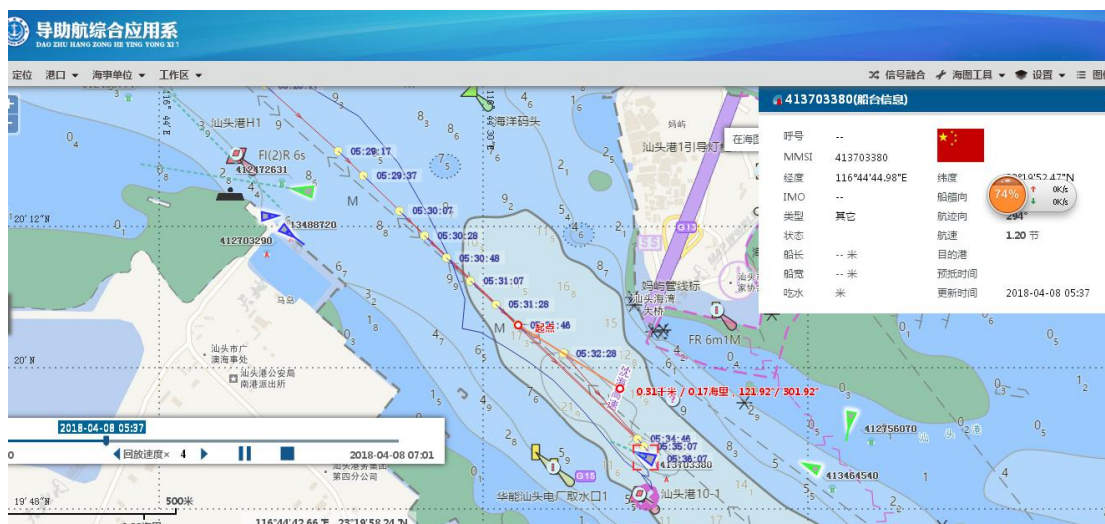


图 7: Y 轮与 H 船碰撞地点距海湾大桥距离

3、碰撞部位和碰撞角度：H 轮船艏偏右侧与 Y 船左舷船舦附近部位，碰撞角度 5°

认定理由：

1) 通过现场勘查得知，H 轮船艏右舷水尺 2.4m 高度处有蓝色外来油漆。

2) 通过现场勘查得知，Y 船左舷船舦船壳板有擦痕，左舷侧板有裂痕。

3) 根据 H 轮船员陈述，H 轮碰撞部位为船艏右舷。

4) Y 船 0524 时后对准海湾大桥主通航孔航行，航向为 127°，保速保向航行，0532 时 H 轮航向 132°。

综上，H 轮船艏偏右侧与 Y 船左舷船舦附近部位碰撞，

碰撞角度 5°

五、事故经过

根据双方船员陈述及 AIS、VTS 数据等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析，事故发生经过如下：

（一）H 轮

4 月 8 日 0450 时，H 轮空载从红光码头离泊出发开往广州。船长张 x 声在指挥操船和瞭望，水手康 x 忠在操舵和协助瞭望，驾驶台雷达、AIS 和航行灯助航设备工作正常。

0459 时，H 轮从红光码头前沿水域驶入航道，航向 054° ，航速 7.1 节。此时 H 轮位于 Y 船右后方位 158° 、距离 1.56 海里处。

0503 时，H 轮驶到航道中间往海湾大桥方向航行，航向 079° ，航速 8.1 节；Y 船航向 089° ，航速 4.9 节。H 轮位于 Y 船右后方位 171° 、距离 1.37 海里处。经调查核实此时 H 轮处于追越中。

0516 时，H 轮航向 097° ，航速 7.7 节。此时 Y 船右转驶入航道，H 轮在 Y 船的右后方位 159° 、距离约 0.73 海里。

0519 时，H 轮航向 101° ，航速 7.6 节。此时 Y 船向右行驶到 H 轮前面，H 轮在 Y 船的右后方位 165° 、距离约 0.44 海里。

0524 时，H 轮航向 106° ，航速 8.0 节。此时 H 轮在 Y 船的右后方位 155° 、距离 0.38 海里处。

0526 时，H 轮向右逐渐转向对准海湾大桥方向航行，航向 118° ，航速 8.5 节。此时 Y 船已从在 H 轮左前方穿越到右前方，H 轮在 Y 船的左后方位 168° ，距离约 0.28 海里处。

0531 时，H 轮航向 135° ，航速 8.4 节。此时 H 轮在 Y 船的左后方位 174° ，距离约 0.1 海里处。

H 轮从 0503 时驶到航道中间往海湾大桥方向航行到 0531 时，值班船长和值班水手都没有发现 Y 船。

0532 时，H 轮发现船艏右前附近的 Y 船，立即采取停车，左满舵避让措施，在转向过程中与 Y 船发生碰撞，碰撞时船艏向为 132° ，航速 5.9 节。

（二）Y 船

2018 年 4 月 8 日 0454 时 Y 船从冷冻厂码头对开水域起锚出港往海上捕鱼，船上船员及工作人员共 4 人，事故发生时船长洪 x 汉在驾驶台操纵船舶和瞭望，其余三人在船舱休息。驾驶台雷达、AIS 和航行灯助航设备工作正常。

0459 时，Y 船起锚后调转船头往海湾大桥方向航行，航向 097° ，航速 4.8 节。

0503 时，Y 船航向 089° ，航速 4.9 节，沿汕头港主航道北侧水域保向保速往海湾大桥方向航行。

0516 时，Y 船右转从 13 号灯浮和 11 号灯浮之间水域驶入航道，航向 118° ，航速 5.2 节；H 轮航向 097° ，航速 7.7 节。

0519 时，Y 船向右行驶到 H 轮前面，航向 118° ，航速 5.2

节；H轮航向 101° ，航速7.6节。

0524 时，Y 船航向为 148° ，航速 5.2 节，Y 船向左调整航向保速对准海湾大桥方向航行。

0526 时，Y 船从在 H 轮左前方穿越到右前方，Y 船航向 127° ，航速 5.2 节。

0531 时，Y 船航向 127° ，航速 5.2 节。

0532 时，H 轮船首右舷与 Y 船左舷船舳处发生碰撞，Y 船向右侧翻沉。碰撞时船舶航向 127° ，航速 5.2 节。

Y 船从起锚出港航行至发生碰撞前一直没有发现 H 轮。



图 8：两船碰撞时 AIS 轨迹图

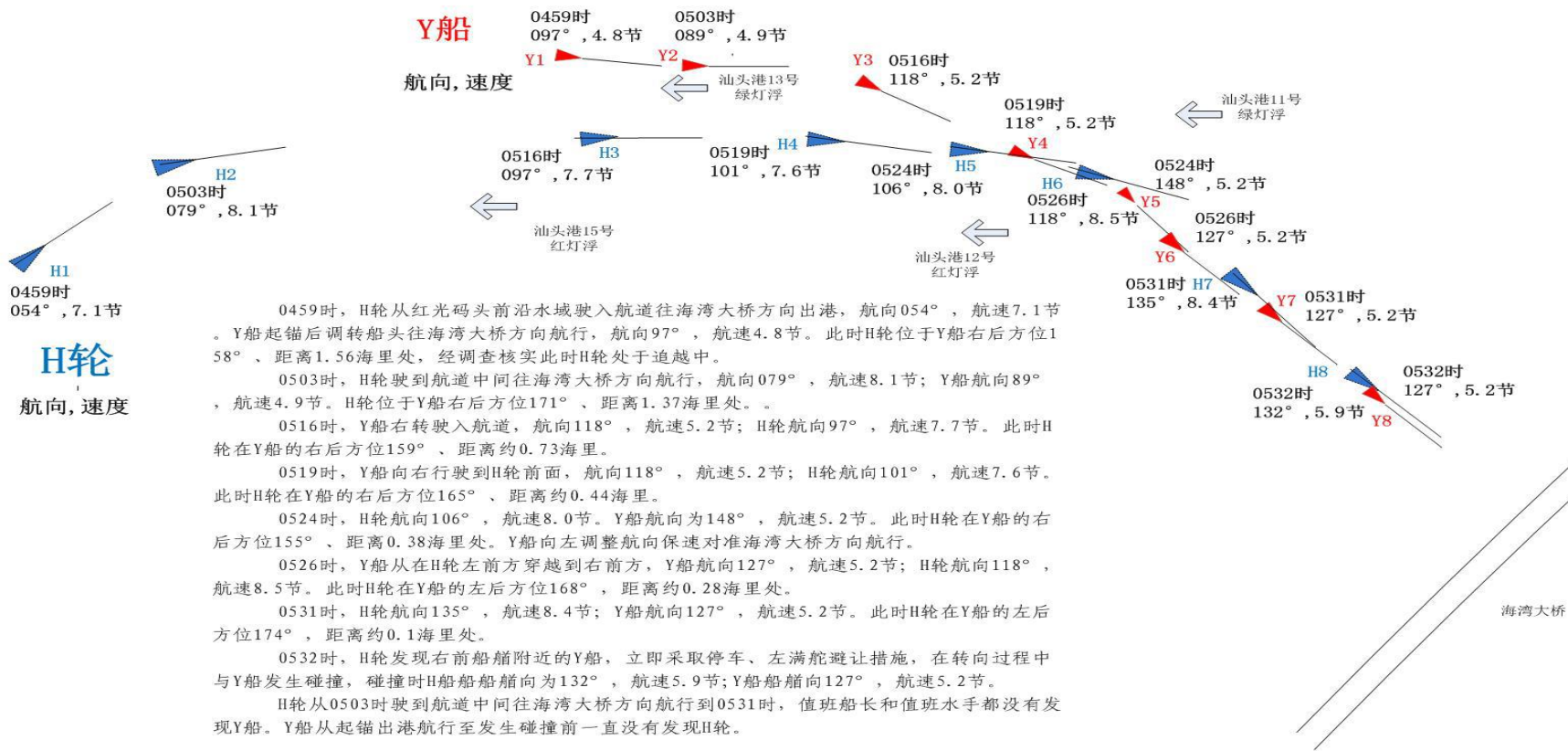


图 9：碰撞示意图

六、事故救助情况

4月8日0542时，汕头市海上搜救分中心接到H轮报告与Y船发生碰撞，Y船上4名渔船全部落水。搜救分中心派出“海巡09003”等海巡船艇出动救援，协调附近船舶进行救助，协调汕头渔政支队和汕头海警支队要求派出力量协助救援。0550时，H轮救起3人。10日0938时，“盛华工09”将沉船吊起，1319时，在Y船机舱内发现1名失踪人员尸体。

七、事故损坏情况

事故造成Y船沉没，Y船船员一人死亡，直接经济损失约44万元（Y船损失费31万元，打捞费6万元，潜水探摸费2万元，清污费5万元），构成水上交通事故一般等级。

八、事故原因分析及责任判定

事故当时能见度较好，能见度约4-10公里，事故发生前，渔船并没有进行捕鱼作业，双方均属于在航的机动船，且0503时至0532时，H轮沿汕头港主航道中间往海湾大桥方向保速航行，航向 079° 至 135° ，航速7.6节至8.5节；Y船沿航道北侧向右逐步转入汕头港主航道后，沿航道南侧往海湾大桥方向保速航行，航向 089° 至 148° ，航速4.9节至5.2节；0503时H轮位于Y船右后方位 171° 、距离1.37海里处，之后H轮与Y船距离逐步缩小，H轮始终处于Y船正横后大于 22.5° 的某一方位。经调查核实H轮已处于追越

中，适用于《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）的船舶在互见中的追越局面，H 轮为让路船，Y 船为直航船。

（一）H 轮的过失

1. 疏忽瞭望以致未履行让路船的义务及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。H 轮未保持正规的瞭望，未能及早发现 Y 船，以致事故发生前未采取任何避碰的措施，未能履行让路船的义务及早采取最有助于避碰的措施，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”以及《规则》第十六条“须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船”的相关规定。

2. 追越时未按规定鸣放号笛。从 0503 时两船保速往海湾大桥方向航行形成追越态势起至 0532 时事故发生时，H 轮始终未按规定鸣放声号，亦未通过无线电通讯设施与被追越船进行联系，以表达其追越意图，违反了《规则》第三十四条 3 款的相关规定：“在狭水道或航道内互见时：（1）一艘企图追越他船的船应遵照第九条 5 款（1）项的规定”。

（二）Y 船的过失

疏忽瞭望以致未能发现存在碰撞危险和采取最有助于避碰的行动。Y 船 0454 时从冷冻厂码头前沿水域起锚后，至事故发生时，港内航行时仅有船长洪 x 汉负责驾驶和瞭望，

始终未发现追越船的追越行为，没有发现存在碰撞危险，没有采取最有助于避碰的行动，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”和第十七条第1款（2）项“然而，当保持航向和航速的船一经发觉规定的让路船显然没有遵照本规则条款采取适当行动时，该船即可独自采取操纵行动，以避免碰撞”、第2款“当规定保持航向和航速的船，发觉本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动”的相关规定。

经综合分析，H轮作为让路船疏忽瞭望以致没有履行让路船的义务及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船是事故发生的主要原因；Y船作为直航船疏忽瞭望以致没有发现存在碰撞危险和采取最有助于避碰的行动、H轮追越时未按规定鸣放号笛是事故发生的次要原因；H轮的过失程度较“Y船”的过失程度更大，“H轮”对本起事故负主要责任，“Y船”负次要责任。

九、安全管理建议

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故，该起事故的发生暴露出双方船舶的管理存有漏洞。H轮没有按照规定纳入已建立安全管理体系的航运公司管理，没有办理DOC证书和SMC证书，没有办理船舶国籍证书和《船舶最低安全

配员证书》，除船长张 x 声持有合格的船员职务证书，其余六个人均未取得合格的船员职务证书或者未通过船员培训，船员不能熟练地掌握及履行《规则》和有关航行安全规定，没有保持正规的瞭望。Y 船国籍证书过期，船长洪 x 汉持过期渔船船长证书，没有保持正规的瞭望。作为船舶所有人、经营人和船员，应认真吸取教训，加强学习和遵守有关法规规定，加强船舶安全管理。为防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

（一）船舶所有人康 x 辉、船舶经营人福建省 xx 船务管理有限公司要自觉遵守有关法律法规，加强船舶安全管理，杜绝所属船舶发生未持有船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书、SMC 证书等船舶证书、船舶配员不满足船舶最低安全配员要求等违章行为。

（二）船舶所有人康 x 辉、船舶经营人福建省 xx 船务管理有限公司应加强船员安全教育和安全培训，增强船员安全责任意识，加强船舶值班安全管理，船员值班应保持正规瞭望，防止类似事故的发生。

（三）广东省渔政总队饶平大队要督促洪 x 汉加强有关法律法规学习，加强安全培训，增强安全意识和责任意识，提高实操技能，按照有关法规规定办理好船舶国籍证书和渔船职务证书。